

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1068

9 de febrero de 2026

Presentado por la señora *Santiago Negrón* y el señor *González Costa*

Referido a la Comisión de Educación, Arte y Cultura

LEY

Para añadir un nuevo inciso (24) al Artículo 6 de la Ley 51-1996, según enmendada, denominada “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”, con el fin de viabilizar el derecho a la reubicación en el ambiente menos restrictivo posible reconocido al estudiantado del Programa de Educación Especial por el ordenamiento local y federal; y para decretar otras disposiciones complementarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como meta general, el propósito de la Educación Especial es procurar que el estudiantado con diversidad funcional obtenga el adiestramiento y educación necesarios para lograr una transición apropiada a la educación postsecundaria, al empleo o a la vida independiente, *según resulte apropiado a cada estudiante*.¹ A este modelo de provisión de servicios educativos especiales se le denomina FAPE, por sus siglas en inglés.² IDEA define FAPE como aquella educación que se financia con fondos públicos, sin cargo al recipiente, bajo supervisión y dirección del Estado, siguiendo los estándares de calidad de la agencia educativa local, que incluye el ofrecimiento de los niveles preescolar,

¹ *Individuals with Disabilities Education Act* (IDEA), 20 U.S.C. § 1414 (d)(1)(a)(i)(VIII).

² Free, appropriate, public education.

elemental y secundario, y que *se provee de conformidad con el Programa Educativo Individualizado* (PEI).³ Este último elemento, el PEI, es la piedra angular de la Educación Especial.⁴ El PEI identifica las necesidades educativas especiales de la estudiante y describe los servicios ~~educativos y relacionados~~ (*educativos y relacionados*) que la escuela y el Departamento de Educación deben proveer para suplir esas necesidades.⁵ Según implica su nombre, se supone que el PEI sea individualizado y esté alineado a las necesidades únicas de cada niña, según esas necesidades varíen a través de su vida escolar.⁶

Aunque el PEI debe actualizarse mínimamente una vez al año,⁷ por tratarse de un documento de referencia que refleja las capacidades y necesidades presentes de la niña o niño, el ordenamiento concibe el PEI como un documento vivo, sujeto a ser revisado cuantas veces haga falta para propiciar el desarrollo de la estudiante.

The local educational agency shall ensure that ... the IEP Team—

- (i) reviews the child's IEP periodically, but not less frequently than annually, to determine whether the annual goals for the child are being achieved; and
- (ii) revises the IEP as appropriate to address—
 - (I) any lack of expected progress toward the annual goals and in the general education curriculum, where appropriate;
 - (II) the results of any reevaluation conducted under this section;
 - (III) information about the child provided to, or by, the parents, ...
 - (IV) the child's anticipated needs; or
 - (V) other matters.⁸

El requisito de revisar el PEI incluye, por supuesto, la facultad de reconsiderar la ubicación de la estudiante cuando, entre otras circunstancias, ésta no sea conducente a la

³ 20 USCS § 1401.

⁴ El Tribunal Supremo de Estados Unidos denomina al PEI, “the centerpiece of the statute’s education delivery system for disabled children”. *Honig v. Doe*, 484 U.S. 305, 311 (1988).

⁵ 20 U.S.C. §1414(d)(1)(A)(i).

⁶ *Id.*

⁷ 20 U.S.C. §1414(d)(1)(B).

⁸ 20 U.S.C.S. § 1414.

consecución de las metas de la niña o cuando la ubicación provista no constituya el ambiente menos restrictivo posible.

La Ley 51-1996, según enmendada, establece que la designación del ambiente menos restrictivo posible no es sólo un mandato de naturaleza federal, sino que es la política pública del Gobierno de Puerto Rico: “Forma parte de esta política pública sobre las personas con impedimentos, hasta donde los recursos del Estado lo permitan, garantizar ... [u]na educación pública, gratuita y apropiada, *en el ambiente menos restrictivo posible...*”.⁹ El ambiente menos restrictivo es la “ubicación que propicia que la persona con impedimentos se eduque entre personas sin impedimentos. Cuando las condiciones o necesidades de la persona no lo permitan, aun con la utilización de ayudas y servicios suplementarios, tendrá derecho a una ubicación apropiada de acuerdo al continuo de servicios y a la reglamentación vigente”.¹⁰ Tan indiscutible es el texto de la ley que el estatuto crea una causa de acción especial para que las madres o padres de estudiantes registradas en el Programa de Educación Especial se querellen en caso de incumplimiento: “Los padres tendrán derecho a: ... [r]adicar querella para solicitar reunión de mediación o vista administrativa, en caso de que la persona con impedimentos no esté recibiendo una educación apropiada, *en el ambiente menos restrictivo* y de acuerdo a los arreglos de servicios contenidos en el PISF, PEI o PIER, según sea el caso”.¹¹

A pesar de la precisión del lenguaje de las leyes citadas, se han levantado denuncias entre las familias y docentes en el sentido de que el Departamento de Educación está imponiendo trabajas y restricciones a la reubicación de estudiantes, ~~que—~~ que por razón de sus capacidades, talentos o ~~rehabilitación—~~ rehabilitación, deberían ser transferidas de un programa (o “ruta”) de estudios a otro; principalmente, de la Ruta 2 (un programa preparado por la agencia para estudiantes con un funcionamiento bajo o un nivel de gravedad moderado) a la Ruta 1, (un programa con acceso curricular regular,

⁹ Ley 51-1996, según enmendada, denominada “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”, Artículo 3. Énfasis suplido.

¹⁰ *Id.*, Artículo 2.

¹¹ *Id.*, Artículo 4. Énfasis suplido.

diseñado para que el estudiante continúe estudios postsecundarios en una universidad, colegio o institución o para obtener un empleo competitivo). ~~Según explican las comunidades, la agencia aduce, como subterfugio, que la reubicación es imposible porque los estudiantes ubicados en la Ruta 2 no acumulan calificaciones (notas) tradicionales. Éste no es un criterio lícito para denegar la reubicación de estudiantes registradas en el Programa de Educación Especial o para violentar el principio de integración establecido en la política pública a favor de las estudiantes cuyas circunstancias lo permiten.~~ Según las preocupaciones planteadas por familias y miembros de las comunidades escolares, en determinadas instancias se ha señalado la ausencia de calificaciones o notas tradicionales como impedimento para considerar la reubicación de estudiantes ubicados en determinados programas o modalidades educativas. Sin embargo, la ausencia de calificaciones tradicionales, por sí sola, no debe impedir que se evalúe de manera individualizada si las capacidades, el progreso y las necesidades presentes del estudiante justifican reconsiderar su ubicación educativa.

~~No es aceptable que los derechos del estudiantado del Programa de Educación Especial queden sujetos a la arbitrariedad de algún burócrata por causa de que el Departamento de Educación haya fallado en establecer procedimientos debidamente reglamentados para canalizar el derecho a la reubicación, mucho menos por razones contrarias a la política pública expresa que surge de las fuentes jurídicas. Consecuentemente, es menester que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico establezca, de forma expresa y específica, la responsabilidad de la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos del Departamento de Educación de adoptar guías concretas y procedimientos específicos que permitan reubicar al estudiantado registrado en el Programa de Educación Especial en el ambiente menos restrictivo. De esta manera, se llevará a consecución el interés de viabilizar el derecho a la reubicación reconocido en el ordenamiento estatal y federal.~~ Resulta necesario procurar que los derechos del estudiantado del Programa de Educación Especial cuenten con procedimientos claros, uniformes y debidamente establecidos que permitan canalizar adecuadamente los procesos relacionados con su reubicación y garantizar que las determinaciones correspondientes

respondnan a las necesidades particulares de cada estudiante y a la política pública vigente. En atención a ello, es menester que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico establezca, de forma expresa y específica, la responsabilidad de la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos del Departamento de Educación de adoptar guías concretas y procedimientos específicos que permitan reubicar al estudiantado registrado en el Programa de Educación Especial en el ambiente menos restrictivo. De esta manera, se llevará a consecución el interés de viabilizar el derecho a la reubicación reconocido en el ordenamiento estatal y federal.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se añade un nuevo inciso (24) al Artículo 6 de la Ley 51-1996, según enmendada, denominada “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”, que leerá como sigue:

“Artículo 6.- Funciones de la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos.

Sin que ello constituya una limitación, las siguientes serán las funciones de la Secretaría Auxiliar:

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) ...

(5) ...

(6) ...

(7) ...

(8) ...

- 1 (9) ...
- 2 (10) ...
- 3 (11) ...
- 4 (12) ...
- 5 (13) ...
- 6 (14) ...
- 7 (15) ...
- 8 (16) ...
- 9 (17) ...
- 10 (18) ...
- 11 (19) ...
- 12 (20) ...
- 13 (21) ...
- 14 (22) ...
- 15 (23) ...
- 16 (24) *Diseñar guías concretas y procedimientos específicos que garanticen*
- 17 *el acceso del estudiantado registrado en el Programa de Educación*
- 18 *Especial a recibir servicios en el ambiente menos restrictivo, de manera*
- 19 *que se viabilice el derecho a la reubicación reconocido en el ordenamiento*
- 20 *estatal y federal. ~~Tales guías y procedimientos incluirán, pero no se~~*
- 21 *~~limitarán a, atender la transición del estudiantado de un programa (o~~*
- 22 *~~“ruta”) de estudios a otro, la modalidad de acceso curricular y la~~*

~~integración cabal y oportuna de los Servicios Relacionados a la Educación Especial tras la reubicación."~~

Toda determinación relacionada con la reubicación del estudiante se realizará de manera individualizada por el Comité de Programación y Ubicación (COMPU), mediante el Programa Educativo Individualizado (PEI), con la participación de la madre, padre o encargado y tomando en consideración la información evaluativa disponible, el progreso académico y funcional, las necesidades actuales del estudiante y los apoyos y servicios que este requiera.

Tales guías y procedimientos incluirán, pero no se limitarán a, atender la transición entre programas, modalidades educativas, alternativas de ubicación o modalidades de acceso curricular, independientemente de la nomenclatura administrativa utilizada por el Departamento de Educación; los criterios para determinar, conforme al ordenamiento aplicable, cuándo resulte necesaria una evaluación o reevaluación para considerar la reubicación; los mecanismos para documentar y notificar las determinaciones relacionadas con la reubicación y los fundamentos educativos que las sustentan; y la integración cabal y oportuna de los servicios relacionados, acomodados razonables, ayudas y servicios suplementarios, tecnología asistiva y demás apoyos que, conforme al PEI, resulten necesarios para propiciar una transición efectiva tras la reubicación.

La ausencia de calificaciones o notas tradicionales no constituirá, por sí sola, fundamento suficiente para denegar o retrasar la consideración de una reubicación. En tales circunstancias, deberán considerarse otras fuentes pertinentes de información que permitan evaluar el progreso académico, funcional y educativo del estudiante.

Las guías y procedimientos deberán contemplar mecanismos de orientación y capacitación para el personal escolar y los profesionales que intervienen en los procesos de evaluación, programación y ubicación educativa, así como orientación para las madres, padres o encargados sobre los procedimientos establecidos y las fuentes de información que podrán ser consideradas para documentar el progreso del estudiante.

Las guías y procedimientos adoptados al amparo de este inciso serán consistentes con la Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), sus reglamentos, esta Ley y las salvaguardas procesales aplicables al Programa de Educación Especial.

Sección 2.- En un término que no excederá de ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta ley, el Departamento de Educación establecerá mediante reglamentación interna, de conformidad con las disposiciones de la Ley 38-2017, según enmendada, denominada “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, las guías y procedimientos requeridos en el inciso (24) del Artículo 6 de la Ley 51-1996, según enmendada, denominada “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”; y cuyo contenido surge de la Sección 1 de esta Ley.

1 Sección 3.- Cláusula de supremacía.

2 Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier norma interna
3 adoptada por el Departamento de Educación mediante reglamento, orden ejecutiva, carta
4 circular o instrucción verbal que no estuviere en armonía con ellas.

5 Sección 4.- Cláusula de separabilidad.

6 Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada
7 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la ejecutabilidad
8 y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de dictamen adverso.

9 Sección 5.- Cláusula de vigencia.

10 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.